

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 838/2562 พนักงานอัยการจังหวัดระยอง
นาย ส.

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 83 วรรคหนึ่ง, มาตรา 169

จำเลยใช้คนประจำเรือโดยไม่มีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย และเป็นคนประจำเรือที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 83 วรรคหนึ่ง ความผิดของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นความผิดสำเร็จเมื่อจำเลยใช้บุคคลต่างด้าวดังกล่าวเข้าประจำเรือ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่ก่อนนำเรือประมงออกจากท่าเรือเพื่อไปทำการประมงไม่ทำให้เรือประมงของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดโดยตรง หรือได้มาโดยกระทำความผิดตามมาตรา 169 จึงไม่อาจริบเรือประมงของกลาง ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5, 6, 22, 144 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 5, 83, 153, 169 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไว้

การควบคุม ข้อ 8, 18 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91 ระเบียบกรมทะเล
ของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 22, 144 วรรคหนึ่ง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 83 วรรคหนึ่ง, 153, 169 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 ข้อ 8 (3), ข้อ 18 การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานไม่จัดทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ ปรับ 20,000 บาท ฐานใช้คนประจำเรือซึ่งไม่มีหนังสือคนประจำเรือ จำนวนสี่คน ปรับคนละ 400,000 บาท รวมปรับ 1,600,000 บาท และฐานนำเรือออกจากท่าเทียบเรือโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานให้ครบถ้วน ปรับ 40,000 บาท รวมปรับ 1,660,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 830,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โดยให้กักขังแทนค่าปรับได้ไม่เกิน 2 ปี ระเบียบกรมทะเลของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 แผนกคดีสิ่งแวดล้อมพิพากษาแก้เป็นว่า ยกคำขอรับของกลาง คืนเรือกลประมงทะเลให้แก่เจ้าของ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าเรือประมงของกลางเป็นทรัพย์สินที่ต้องริบตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ.2558 มาตรา 169 หรือไม่ เห็นว่า จำเลยใช้คนประจำเรือโดยไม่มีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย และเป็นคนประจำเรือที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 83 วรรคหนึ่ง ความผิดของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นความผิดสำเร็จเมื่อจำเลยใช้บุคคลต่างด้าวดังกล่าวเข้าประจำเรือ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่ก่อนนำเรือประมงออกจากท่าเรือเพื่อไปทำการประมงไม่ทำให้เรือประมงของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดโดยตรง หรือได้มาโดยกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จึงไม่อาจริบเรือประมงของกลาง ตามมาตรา 169 ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่ริบเรือประมงของกลางนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุริยง ลี้มสถิรานันท์-นิพนธ์ ใจสำราญ-ชัยเจริญ ดุษฎีพร)

ศาลจังหวัดระยอง - นายพงกร สุเรนทร์รังสิกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นางสาวดวงฤดี คงหนู

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ2599/2560

ต้น

หมายเหตุ